P U T U S A N

Nomor 2792/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Indrawan Bako Alias Agus
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/9 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bunga Raya Gang Tugu Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2792/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2792/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Indrawan Bako Als Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beliNarkotika Golongan-I", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Indrawan Bako Als Agus dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subs 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram netto dan 1 (satu) buah Plastik klip bening tembus pandang kosong Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonann Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Agus Inddrawan Bako Alias Agus pada hari Selasa tanggal 25Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wib atausetidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan Bunga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Raya Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hokum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi Ahmad Firlana, SH bersama dengan saksi Dedi Candra Damanik dan saksi Bagus Dwi Gangga Wardana, SH anggota Ditresnarkoba Polda Sumut menjalankan tugas rutin telah mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa terdakwa Agus Indrawan Bako alias Agus mengedarkan narkotika jenis sabu disekitar Jalan Bunga Raya Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi polisi melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud, selanjutnya saksi polisi memesan Narkotika Jenis Sabu memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 650.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu saksi Ahmad Firlana, SH mengarahkan terdakwa untuk melakukan transaksi disebuah rumah yang telah disiapkan oleh saksi polisi terletak di Jalan Bunga Raya Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan, dan ketika terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram netto seketika itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram netto dan 1 (satu) buah Plastik klip bening tembus pandang kosong;
- Setelah diintrogasi oleh terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa menerima Narkotika Jenis Sabu tersebut dari DILAH (dalam penyelidikan/belum tertangkap) untuk dijual kembali sehargaRp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila telah laku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terjual akan disetor terdakwa kepada DILAH sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang disita dari terdakwa dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut untuk penyidikan selanjutnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang keseluruhannya seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram netto tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 6428/KNF/2022 Tanggal 28 November 2022 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Agus Indrawan Bako Alias Agus adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt Nrp. 74110890, 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt Ipda Nrp.94961309;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidair:

Bahwa ia terdakwa Agus Inddrawan Bako Alias Agus pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan Bunga Raya Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Medan, secara yang tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Ahmad Firlana, SH bersama dengan saksi Dedi Candra Damanik dan saksi Bagus Dwi Gangga Wardana, SH anggota Ditresnarkoba Polda Sumut menjalankan tugas rutin telah mendapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa terdakwa Agus Indrawan Bako alias Agus mengedarkan narkotika jenis sabu disekitar Jalan Bunga Raya Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi polisi melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud, selanjutnya saksi polisi memesan Narkotika Jenis Sabu memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 650.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu saksi Ahmad Firlana, SH mengarahkan terdakwa untuk melakukan transaksi disebuah rumah yang telah disiapkan oleh saksi polisi terletak di Jalan Bunga Raya Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan, dan ketika terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram netto seketika itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram netto dan 1 (satu) buah Plastik klip bening tembus pandang kosong;
- Setelah diintrogasi oleh terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa menerima Narkotika Jenis Sabu tersebut dari DILAH (dalam penyelidikan/belum tertangkap) untuk dijual kembali sehargaRp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila telah laku terjual akan disetor terdakwa kepada DILAH sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang disita dari terdakwa dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut untuk penyidikan selanjutnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang keseluruhannya seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram netto tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 6428/KNF/2022 Tanggal 28 November 2022 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Agus Indrawan Bako Alias Agus adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt Nrp. 74110890, 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt Ipda Nrp.94961309;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bagus Dwi Gangga Wardana, SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
   - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, di Jalan Bunga Raya Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadp Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
   - Bahwa awalnya saksi dan rekannya sedang melaksanakan tugas rutin dan mendapat informasi dari seorang informan yang mengatakan ada seorang laki-laki yang mengedarkan narkotika jenis sabu di Jalan Bunga Raya Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pergi menuju lokasi;
   - Bahwa kemudian saksi melakukan penyamaran dengan pura-pura membeli narkotika dari Terdakwa, lalu ketika Terdakwa hendak menyerahkan narkotika tersebut saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram netto;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari teman bernama Dilah dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli seharga Rp.650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gram, dan apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dedi Candra Damanik, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
   - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, di Jalan Bunga Raya Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadp Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
   - Bahwa awalnya saksi dan rekannya sedang melaksanakan tugas rutin dan mendapat informasi dari seorang informan yang mengatakan ada seorang laki-laki yang mengedarkan narkotika jenis sabu di Jalan Bunga Raya Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pergi menuju lokasi;
   - Bahwa kemudian saksi melakukan penyamaran dengan pura-pura membeli narkotika dari Terdakwa, lalu ketika Terdakwa hendak menyerahkan narkotika tersebut saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram netto;
   - Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari teman bernama Dilah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli seharga Rp.650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gram, dan apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gram;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, di Jalan Bunga Raya Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya ada seorang pembeli yang memesan narkotika kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan pembeli tersebut bersepakat untuk bertemu disebuah rumah di Jalan Bunga Raya;
- Bahwa ketika hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba calon pembeli yang ternyata menrupakan anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram netto;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari teman bernama Dilah dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli seharga Rp.650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gram, dan apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram netto;
- 1 (satu) buah Plastik klip bening tembus pandang kosong;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 6428/KNF/2022 Tanggal 28 November 2022 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Agus Indrawan Bako Alias Agus adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt Nrp. 74110890, 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt Ipda Nrp.94961309;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, di Jalan Bunga Raya Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar awalnya ada seorang pembeli yang memesan narkotika kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan pembeli tersebut bersepakat untuk bertemu disebuah rumah di Jalan Bunga Raya;
- Bahwa benar ketika hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba calon pembeli yang ternyata menrupakan anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram netto;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari teman bernama Dilah dengan tujuan untuk dijual kembali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada pembeli seharga Rp.650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gram, dan apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gram;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau didugai sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Agus Indrawan Bako Alias Agus yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terbukti maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, di Jalan Bunga Raya Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya ada seorang pembeli yang memesan narkotika kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan pembeli tersebut bersepakat untuk bertemu disebuah rumah di Jalan Bunga Raya, dan ketika hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba calon pembeli yang ternyata menrupakan anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap Terdakwa, dan dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram netto;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari teman bernama Dilah dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli seharga Rp.650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gram, dan apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gram, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 6428/KNF/2022 Tanggal 28 November 2022 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Agus Indrawan Bako Alias Agus adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt Nrp. 74110890, 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt Ipda Nrp.94961309;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram netto dan 1 (satu) buah Plastik klip bening tembus pandang kosong Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Indrawan Bako Alias Agus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening tembus pandang yang keseluruhannya seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram netto dan 1 (satu) buah Plastik klip bening tembus pandang kosong, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, Oleh Kami, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Septebrina Silaban, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.	Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.
Phillip M. Soentpiet, S.H.	

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)